



Nr. 40 Gemeinsame Sitzung des Reichskabinetts und des Preußischen Staatsministeriums. 29. Dezember 1923

R 43 I/1390, Bl. 304-310

Anwesend: Marx, Jarres, Luther, Hamm, Emminger, Geßler, Höfle, Oeser; RSparkom. Saemisch, RWährungskom. Schacht; StS Bracht, Meissner, Müller, Hagedorn; MinDir. Kempner, Miller, v. Schubert, Köpke, v. Brandt, Ritter; Gesandter Ritter, Votr.LegR v. Friedberg; MinR Kastl, Jaffé; für Preußen: Braun, am Zehnhoff, v. Richter, Boelitz; StS Weismann, Scheidt, Dönhoff; MinDir. Loehrs; Protokoll: ORegR Grävell.

[Tagesordnung]

1. Weiterzahlung der Besatzungskosten.
2. Einstellung der Zahlungen aus dem Baden-Badener Abkommen und für die Besatzungskosten in Allenstein und Marienwerder. [abgesetzt]
3. Verordnung zur Ergänzung der Verordnung über Aussetzung der Zahlungen auf Sachlieferungen.
4. Entwurf einer Verordnung über Aussetzung der Zahlungen auf Sachlieferungen der Unterlieferanten.
5. Fürsorge für die freien Berufe im besetzten Gebiet.
6. Entwurf einer 3. Steuernotverordnung und Finanzausgleich.
7. Entwurf einer Verordnung über Feststellung von Kriegsschäden in Ostpreußen und im Gebiet der ehemaligen Provinz Westpreußen.
8. Gesetzliche Regelung der Bekämpfung der Schund- und Schmutzliteratur.
9. Außerhalb der Tagesordnung. [...]
10. Außerhalb der Tagesordnung. [Titelverleihungen durch Bayern.]

Vorbesprechung. [10 Uhr]

Der Reichsminister der Finanzen gab einen Überblick über die Finanzlage. Die Steuern seien verhältnismäßig günstig eingegangen¹. In der Frage der Besatzungskosten habe er immer den Standpunkt

¹ Zur Entwicklung der Steuereinnahmen des Reichs vgl. Statistisches Jbch. 1924/25, S. 348 ff.

vertreten, daß eine Entscheidung bis zum 31. Dezember herbeigeführt sein müßte. Die eingeleiteten Verhandlungen mit dem Ausland hätten zu keinem Erfolg in diesem Punkte geführt. Die Zahlungen weiter zu leisten, sei unmöglich. Das Reichsfinanzministerium habe nicht einmal die Mittel, um den Beschluß des Kabinetts, die kleinen Stücke der Goldanleihe im Januar in Rentenmark umzutauschen, zur Ausführung zu bringen². Die Höhe der Besatzungskosten sei nicht zu ermitteln, das Reichsministerium für die besetzten Gebiete habe bisher Zahlenunterlagen nicht beibringen können. Kredite der Rentenbank seien für derartige Zwecke nicht zu erreichen. Seinen Angaben über die Finanzlage bitte er Vertrauen entgegenzubringen, da andernfalls, wie das in einem Schreiben des Reichsministeriums für die besetzten Gebiete geschehen sei, ein unmögliches Gegeneinanderarbeiten entstehe³.

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß es notwendig sei, die Fragen zu beantworten

– 1.

sollen die Besatzungskosten weiter gezahlt werden;

– 2.

ist es möglich, für die Höhe dieser Zahlungen bestimmte Grundlagen durch das Ministerium für die besetzten Gebiete beizubringen;

– 3.

wann ist der Zeitpunkt gekommen, wo das Reich tatsächlich zahlungsunfähig ist, und ist es möglich, zur Beurteilung dieser Frage einen bestimmten Finanzplan dem Kabinett vorzulegen.

Herr *Ministerialdirektor von Schubert* gab einen Überblick über die vom Reichsministerium des Auswärtigen in der Frage der Weiterzahlung der Besatzungskosten unternommenen Schritte. Er wies darauf hin, daß die deutschen Vorstellungen in Paris und London sehr ungünstig aufgenommen worden seien. Die Einstellung der Zahlungen für die Besatzungskosten scheine ihm außerordentlich bedenklich und dürfte zweifellos auch die Hoffnungen zerstören, die im Augenblick mit Rücksicht auf die eingeleiteten Verhandlungen noch beständen⁴.

Innenpolitisch bedeute die Einstellung der Zahlungen sowohl wegen der dann zu erwartenden Requisitionen als auch wegen der neu hervortretenden Separatistengefahr ein großes Wagnis⁵.

Der *Reichsminister des Innern* war der Meinung, daß zur Zeit die Einstellung der Zahlungen nicht vorgenommen werden könne. Der Bedarf sei von sachverständiger Seite auf 50 Goldmillionen pro Monat geschätzt worden. Er bitte, doch vorläufig diesen Betrag noch zur Verfügung zu stellen. Weitere Beschlüsse seien erst dann zu fassen, wenn das Reparationskomitee zusammengetreten sei⁶. Die Gefahr der Zurückziehung der englischen Besatzung bei Einstellung der Zahlungen sei nicht zu unterschätzen.

² Lt. Pressecommuniqué vom 15.10.23 hatte sich die RReg. verpflichtet, die als wertbeständiges Notgeld umlaufenden kleinen Stücke der Goldanleihe Anfang 1924 gegen Rentenmark umzutauschen. Da sich infolge überraschend guter Steuereingänge die Haushaltslage des Reichs zunehmend bessert, kann mit dem Umtausch der Goldanleihe im Jan. 1924 begonnen werden. Bereits im Juni 1924 ist die Umtauschaktion im wesentlichen abgeschlossen.

³ Vgl. Dok. Nr. 34, Anm. 3. In einem Schreiben an den RFM vom 27. 12. wiederholt der RMbesGeb. seine Auffassung, daß ohne Einvernehmen mit den Besatzungsmächten die Einstellung der Besatzungsleistungen nicht möglich sei. Der RMbesGeb. protestiert ferner dagegen, daß die zwischen ihm und dem RFM zu vereinbarenden Besatzungskostenkontingente bisher einseitig und in unzureichender Höhe vom RFM festgesetzt worden seien. Die Entscheidung, ob angesichts der vorübergehenden Kreditknappheit des Reichs die Besatzungsleistungen ganz oder teilweise am 1.1.24 einzustellen seien, müsse wegen der „außerordentlichen außen- und innenpolitischen Folgen“ dem Gesamtkabinett vorbehalten bleiben (R 43 I/229, Bl. 275-279).

⁴ Gemeint sind anscheinend die Verhandlungen über einen Modus vivendi im besetzten Gebiet; vgl. Dok. Nr. 37.

⁵ Am 29. 12. richtet Justizrat Mönnig, Köln, namens des engeren Ausschusses des 60er-Ausschusses folgendes Telegramm an den RK: „Abbruch der Zahlung der Besatzungskosten ist für das besetzte Gebiet nach unserer einstimmigen Auffassung unter keiner Bedingung zu ertragen.“ (R 43 I/229, Bl. 317).

⁶ Mit Note vom 24.10.23 an die Repko hatte die RReg. ihr gegenwärtiges Unvermögen zur Wiederaufnahme von Reparationsleistungen angezeigt und zugleich gebeten, gemäß Art. 234 des VV eine Prüfung der wirtschaftlichen Hilfsquellen und der Zahlungsfähigkeit Deutschlands vorzunehmen. Am 30.11.23 beschloß die Repko die Einsetzung von zwei Sachverständigenkomitees. Das 1. Komitee soll die Möglichkeiten zur Stabilisierung des dt. Haushalts und der dt. Währung untersuchen; das 2. Komitee soll Erhebungen über den Umfang des ins Ausland gebrachten dt. Kapitals anstellen und Vorschläge zu seiner Rückführung machen. In das 1. Komitee werden berufen: Charles G. Dawes als Vorsitzender, Owen D. Young (USA), Sir Robert Kindersley, Sir Josiah C. Stamp (England), J. Parmentier, Edgar Allix (Frankreich), Alberto Pirelli, Federico Flora (Italien), Emile Francqui, Maurice Houtart

Der *Reichspostminister* ⁷ gab eine Erklärung ab über den Inhalt des von dem Reichsminister der Finanzen erwähnten Schreibens und bat, daraus keine weiteren Schlußfolgerungen ziehen zu wollen. Das gewünschte Zahlenmaterial werde Ende dieses Monats bereitstehen und könnte nach Neujahr zur Verfügung gestellt werden. Eine Einstellung der Zahlungen sei seiner Meinung nach unmöglich. Er bitte, einen Beschluß dahingehend zu fassen, zunächst bis Ende Januar die Zahlungen weiter zu leisten.

Der *Reichswirtschaftsminister* bat, die Vertreter des Ministeriums für die besetzten Gebiete möchten in den Verhandlungen, bei denen auch andere Ministerien beteiligt seien, nicht so sehr den Anwalt der besetzten Gebiete spielen als vielmehr dabei ihre Stellungnahme von dem Gesamttrahmen der Reichspolitik abhängig machen.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte, eine Zusage, daß tatsächlich Zahlungen geleistet werden, nicht machen zu können. Falls ein Beschluß auf Weiterzahlung gefaßt werde, bitte er, die Zahlungen in der Höhe auf 20 Millionen Goldmark für einen halben Monat und in der Zeit auf die erste Monatshälfte zu begrenzen. Erneut zurückzukommen sei auf die Gesamtfrage, wenn die Zahlen des Reichsministeriums für die besetzten Gebiete vorliegen. Der Wunsch des Herrn Reichskanzlers nach einem Finanzplan sei nur schwer durchzuführen. Die Verhältnisse änderten sich von Tag zu Tag.

Der *Reichswehrminister* befürchtete, daß auf diese Weise nicht weiter gekommen werde. Er sei nicht in der Lage, einem Vorschlage zuzustimmen, dem der Reichsminister der Finanzen nicht beitreten könne. Er warne, das bisherige Verfahren des Abwartens fortzusetzen. Die größte Gefahr dabei sei die, daß durch die Überspannung der Leistungsfähigkeit des Reichs die Rentenmark Schaden erleide. Es seien ihm bestimmte Mitteilungen zugegangen, nach denen Mitte Januar vom Ausland ein starker Angriff auf die Rentenmark vorgenommen werde.

Kabinettsitzung um 11 Uhr

1. Weiterzahlung der Besatzungskosten.

Der *Reichskanzler* wies darauf hin, daß ein Beschluß über die Einstellung der Zahlungen der Besatzungskosten zur Zeit mit Rücksicht auf die schwebenden Verhandlungen bedenklich sei. Allerdings müßte in absehbarer Zeit ein endgültiger Beschluß gefaßt werden. Der Zeitpunkt sei vielleicht gegeben, wenn das Reparationskomitee, das sich mit der Finanz- und Währungslage des Deutschen Reichs zu befassen habe, zusammengetreten sei ⁸. Bis dahin müßte wohl die Weiterzahlung vorgeesehen werden.

Der *Reichsminister der Finanzen* gab einen Überblick über die Finanzlage und die Frage der Besatzungskosten ⁹. Er wiederholte seine bereits in der Vorbesprechung zum Ausdruck gebrachte Stellungnahme. In Erwägung könnte gezogen werden, ob sich nicht vielleicht die Gegner mit einer Art der Anerkennung oder Abschlagszahlung vorläufig begnügen.

Der *Reichsjustizminister* schloß sich der in der Vorbesprechung geäußerten Auffassung des Reichswehrministers an. Außenpolitisch würden wir Ende Januar zweifellos genauso weit sein wie heute, finanziell dagegen wesentlich geschwächer. Zu erwägen sei, ob die Anerkennung nicht in einen gewissen Zusammenhang mit dem Beschluß der Ententemächte zu bringen sei, nach dem die Kosten der Besatzung nicht mehr als 220 Millionen Goldmark betragen sollten ¹⁰.

(Belgien); in das 2. Komitee werden berufen: Reginald McKenna als Vorsitzender (England), Henry M. Robinson (USA), André Laurent-Atthalin (Frankreich), Mario Alberti (Italien), Albert E. Janssen (Belgien).

Das 1. Sachverständigenkomitee tritt erstmals am 14.1.24 in Paris zusammen, das 2. Komitee am 21.1.24.

⁷ RPM Höfle spricht hier in seiner Eigenschaft als kommissarischer RMbesGeb.

⁸ Vgl. Anm. 6.

⁹ Mit Begleitschreiben vom 28. 12. übersandte der RFM als Unterlage für die Beschlußfassung des Kabinetts eine „Zusammenstellung von Tatsachenmaterial über die Besatzungskosten“. Die Denkschrift gibt einen Überblick über die Entwicklung der Besatzungskostenfrage bis Mitte Dez. 1923; beigefügt ist ein Teil des diesbezüglichen Schriftwechsels zwischen dem RFMin. und dem RMinbesGeb. (R 43 I/229, Bl. 284-316).

¹⁰ Offenbar wird hier Bezug genommen auf die Abmachungen der all. Finanzminister auf der Pariser Finanzkonferenz vom 11.3.22 und die Note der Repko an die RReg. vom 21.3.22, wonach die nicht unter Art. 8 bis 12 des Rheinlandabkommens fallenden

Der *Preußische Ministerpräsident* erklärte, nicht in der Lage zu sein, den Standpunkt des Preußischen Kabinetts darzulegen. Seine persönliche Auffassung decke sich jedoch mit der einiger Ressortminister. Danach glaube er, daß im Augenblick die außenpolitische Lage so stünde, daß der gegenwärtige Zeitpunkt der unzweckmäßigste sei, die Zahlungen einzustellen. Die Erklärungen über das Unvermögen des Reichsfinanzministers würden kaum mehr ernst genommen. Die Hoffnungen, in absehbarer Zeit doch zu einem erträglichen Arrangement [mit] der Entente zu kommen, dürften nicht durch die plötzliche Einstellung der Zahlungen für die Besatzungskosten zerstört werden. Innenpolitisch würde die Einstellung verhängnisvoll wirken. Die Requisitionen würden wieder einsetzen. Er empfehle, mit der Entente nochmals Fühlung zu nehmen, um zu versuchen, ob mit einer Anerkennung eine Erleichterung geschaffen werden könne.

Ministerialdirektor v. Schubert führte aus, daß zur Zeit zwei Hoffnungen beständen:

– 1.

die Verhandlungen mit Frankreich über einen Modus vivendi im besetzten Gebiet ¹¹,

– 2.

der Zusammentritt des 1. Reparationskomitees Mitte Januar ¹².

Betonen möchte er, daß es dem Ministerpräsidenten Poincaré wohl nicht allein auf eine Anerkennung der Schuld ankomme, sondern auch tatsächlich auf die Erreichung von Geld. Er bitte, mindestens bis zum 15. Januar Frist zu geben für die Zuendeführung der laufenden Verhandlungen.

Der *Reichsminister der Finanzen* bezeichnete die Stellungnahme des Auswärtigen Amts als in sich widerspruchsvoll. Die Finanznöte Poincarés könnten durch ein energisches Vorgehen in der Frage der Besatzungskosten verstärkt werden.

Der *Reichsminister des Innern* schloß sich grundsätzlich dem Standpunkt des Reichswehrministers und des Reichsministers der Justiz an, hielt aber den Zeitpunkt der Einstellung der Zahlungen für noch nicht gekommen. Er bat, für den Monat Januar 50 Millionen GM zur Verfügung zu stellen.

Der *Reichspostminister* war ebenfalls der Auffassung, daß zunächst an der Weiterzahlung festgehalten werden müsse.

Ministerialdirektor Miller gab Aufschluß über die Schwierigkeiten der Aufstellung von Unterlagen für die Bemessung der Höhe der Besatzungskosten.

Der *Reichswehrminister* wiederholte seine in der Vorbesprechung geäußerten Bedenken gegen die Weiterzahlung der Besatzungskosten. Wir würden Ende Januar 1924 außenpolitisch nicht weiter sein als heute, finanziell aber ruiniert. Die Entscheidung liege allein beim Finanzministerium. Es sei vorteilhafter, die zwar unangenehmen Folgen einer Einstellung der Zahlungen auf sich zu nehmen, als durch diese auch im unbesetzten Gebiet völlig ruiniert zu werden. Die Wiederholung der Zahlungsunfähigkeit des Reichs werde bei einer Fortsetzung der Zahlungen auf einen immer größeren Unglauben stoßen.

Der *Reichsverkehrsminister* stand grundsätzlich auf dem gleichen Standpunkt wie der Reichswehrminister, glaubte aber ebenfalls, daß der Zeitpunkt für die Einstellung der Zahlungen noch nicht gekommen sei. Er empfehle, nach Zusammentritt des Reparationskomitees zu beschließen, daß das Reich nicht mehr in der Lage sei zu zahlen und diesen Beschluß dem Komitee formell zu unterbreiten. Die grundsätzliche Anerkennung der Verpflichtung zur Zahlung der Besatzungskosten dürfte sich nur auf das altbesetzte Gebiet beziehen.

Der *Reichskanzler* glaubte, folgendermaßen vorgehen zu sollen: Ungefähr am 8. Januar werde die Denkschrift des Finanzministeriums über die Finanzlage des Reichs vorliegen, daraufhin könne ungefähr am 15. oder 16. Januar eine Erklärung der Reichsregierung über die Zahlungsunfähigkeit des Reiches abgegeben werden, die dem Reparationskomitee zu unterbreiten sei und die zum Ausdruck

Ausgaben für die Besatzung den Betrag von 220 Mio GM im Jahr nicht überschreiten sollten. Vgl. dazu die 4. Denkschrift über die Besatzungskosten vom 13.5.24, RT-Drucks. Nr. 10, S. 7 f., Bd. 382.

¹¹ Vgl. Dok. Nr. 37.

¹² Vgl. oben Anm. 6.

bringe, daß mit Ende des Monats Januar die Zahlungen für die Besatzungskosten eingestellt werden müßten.

Der *Reichsminister der Finanzen* wies darauf hin, daß jede Mehrzahlung, die vom Kabinett beschlossen werde, die Gefahr erhöhe, daß das Reich seine Kassen eines Tages schließen müsse. Die Rückwirkung einer derartigen Maßnahme sei ungeheuer. Zur Zeit würde das Kabinett nur vom besetzten Gebiet angegriffen, in diesem Falle aber auch vom inneren Deutschland. Falls das Kabinett beschließe, zunächst im bisherigen Rahmen die Zahlungen für kurze Zeit weiter zu leisten, wolle er nicht formell Einspruch erheben. Er wünsche aber, öffentlich mitgeteilt zu sehen, daß bei einer Weiterzahlung die Gefahr der Einstellung aller übrigen Zahlungen im Januar sehr nahegerückt sei.

Der *Reichswirtschaftsminister* schloß sich den Ausführungen des Reichswehrministers und des Reichsministers der Justiz an und betonte, daß die Aufrechterhaltung der Währung völlig im Vordergrund zu stehen habe. Die Wiederholung der Inflationswirtschaft sei ausgeschlossen und bedeute das Ende des Reichs. Die Wirtschaftslage sei im Augenblick nicht verzweifelt. Die Handelsbilanz stehe gut. Die Kreditbelastung durch die Rentenmark sei nicht zu groß. Die außenpolitische Führung und die finanzpolitische Führung müsse auf dasselbe Tempo abgestellt werden, wobei das Tempo der Finanzminister bestimmt. Der gegenwärtige Zeitpunkt sei jedoch für die Einstellung der Zahlungen psychologisch ungünstig. Er empfehle, zunächst in beschränktem Umfange die Zahlungen weiter zu leisten, aber in kürzester Zeit endgültige Beschlüsse zu fassen.

Der *Staatssekretär im Reichsernährungsministerium Hagedorn* erklärte, daß er für den Reichsernährungsminister nur dem zustimmen könne, was der Reichsminister der Finanzen vertrete.

Der *Reichsminister des Innern* bat zu beschließen, bei einer Weiterzahlung das neubesetzte Gebiet nicht anders zu behandeln als das altbesetzte Gebiet.

Der *Reichspostminister* und der *Reichsminister der Finanzen* widersprachen und erklärten dies mit Rücksicht auf die Abmachungen in den Micumverträgen und die daraus sich ergebenden Folgerungen für unmöglich.

Das *Kabinett* beschloß gegen die Stimmen des Reichsministers der Finanzen, des Reichsministers der Justiz, des Reichswehrministers und des Staatssekretärs im Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft, die Besatzungskosten im engsten Umfang unter der Voraussetzung, daß Zahlungsmittel überhaupt zur Verfügung stehen, auf beschränkte Zeit weiterzuzahlen. Gleichzeitig wurde beschlossen, die hierüber im Gange befindlichen diplomatischen Verhandlungen mit größter Beschleunigung zum Abschluß zu bringen.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte nach dieser Beschlußfassung, daß er versuchen wolle, für die erste Hälfte Januar einen Betrag bis zur Höhe von 20 000 000 GM aufzubringen ¹³.

Für die Pressenotiz wurde folgender Text festgelegt:

„Obgleich die für den Übergangshaushalt zu erwartenden Steuereingänge trotz der äußersten Beschränkung der Ausgaben eine Deckung für die Besatzungskosten nicht einschließen und dem Reich bekanntlich alle inländischen Kreditquellen verschlossen sind, obgleich besonders für den Monat Januar mit außerordentlichen Kassenschwierigkeiten gerechnet werden muß, hat das Reichskabinett angesichts der gerade jetzt schwebenden außenpolitischen Verhandlungen beschlossen, die Besatzungskosten im engsten Umfange unter der Voraussetzung, daß Zahlungsmittel überhaupt zur Verfügung stehen, auf beschränkte Zeit weiter zu zahlen. Gleichzeitig ist beschlossen worden, die hierüber im Gange befindlichen diplomatischen Verhandlungen mit größter Beschleunigung zum Abschluß zu bringen.“

¹³ Die beiden letzten Absätze sind auf ausdrücklichen Wunsch des RFM geändert. Der ursprüngliche Text lautete: „Das Kabinett beschloß gegen die Stimmen des RJM und des RWeM, daß zunächst für die erste Hälfte Januar 20 Mio zur Bestreitung der Besatzungskosten zur Verfügung gestellt werden, wobei für die Verteilung die bisherigen Grundsätze Anwendung zu finden hätten. / Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte nach dieser Beschlußfassung, daß er versuchen wollte, für die erste Hälfte Januar diese Summe aufzubringen.“

Auf Grund dieses Kabinettsbeschlusses stellt der RFM für die Zeit vom 1. bis 15.1.24 einen Betrag von 16,6 Mio GM zur Verfügung (RFM an RMbesGeb. vom 5.1.24, R 43 I/229, Bl. 328-330). Für die zweite Januarhälfte werden später 20 Mio GM ausgeworfen.

2. Einstellung der Zahlungen aus dem Baden-Badener Abkommen und für die Besatzungskosten in Allenstein und Marienwerder. [abgesetzt]

3. Verordnung zur Ergänzung der Verordnung über Aussetzung der Zahlungen auf Sachlieferungen.

Die Vorlage wurde vom Auswärtigen Amt zurückgezogen.

4. Entwurf einer Verordnung über Aussetzung der Zahlungen auf Sachlieferungen der Unterlieferanten.

Die Vorlage wurde angenommen ¹⁴.

5. Fürsorge für die freien Berufe im besetzten Gebiet.

Zur Abwicklung der Fürsorge für die freien Berufe stellte der *Reichsminister der Finanzen* einen einmaligen Betrag von 100 000 Mark zur Verstärkung eines Hilfsfonds des Ministeriums für die besetzten Gebiete zur Verfügung ¹⁵.

6. Entwurf einer 3. Steuernotverordnung und Finanzausgleich.

Der *Reichsminister der Finanzen* teilte mit, daß die Verhandlungen mit den Ländern ununterbrochen geführt würden und daß er nach Neujahr dem Kabinett darüber berichten werde ¹⁶.

7. Entwurf einer Verordnung über Feststellung von Kriegsschäden in Ostpreußen und im Gebiet der ehemaligen Provinz Westpreußen.

Die Vorlage wurde angenommen ¹⁷.

8. Gesetzliche Regelung der Bekämpfung der Schund- und Schmutzliteratur ¹⁸.

Der *Reichswehrminister* äußerte Bedenken gegen die Bestimmung, daß die Einstimmigkeit von 4 Gruppen für die Bezeichnung von Schund- und Schmutzliteratur erforderlich sein solle.

Die Vorlage wurde, nachdem die Bedenken unter Hinweis auf die vorgesehenen Kautelen zerstreut waren, unverändert angenommen ¹⁹.

¹⁴ Die VO wird am 6.2.24 erlassen (RGBl. II, S. 39).

¹⁵ Vgl. Dok. Nr. 35, P. 4.

¹⁶ Vgl. Dok. Nr. 30, P. 5, bes. Anm. 13.

¹⁷ Die VO wird unter dem 6.2.24 erlassen (RGBl. I, S. 47).

¹⁸ Am 9.7.23 hatte das RIMin. dem Kabinett den Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Schund- und Schmutzliteratur übermittelt (R 43 I/2488, Bl. 30-38). Der Entwurf, der sich auf Art. 118 Abs. 2 RV stützt, verbietet im Interesse des Jugendschutzes das öffentliche Anbieten von „Schundschriften“ und ihren Verkauf an Jugendliche unter 18 Jahren. Die Schundschriften werden in Listen erfaßt, die mit Hilfe von Sachverständigen aufgestellt werden sollen, „die den Kreisen von Kunst und Literatur, des Buch- und Kunsthandels, der Jugendwohlfahrt und der Volksbildung zu entnehmen sind“. Die erforderlichen Ausführungsbestimmungen erläßt der RIM.

¹⁹ Der – inzwischen abgeänderte – Regierungsentwurf wird erst am 6.8.25 dem RT zugeleitet (RT-Drucks. Nr. 1461, Bd. 404). Nach weiteren Abänderungen durch den RT wird das „Gesetz zur Bewahrung der Jugend vor Schund- und Schmutzschriften“ am 18.12.26 veröffentlicht (RGBl. I, S. 505; Ausführungsbestimmungen vom 23.12.26 in RMinBl. 1926, S. 1067).

9. Außerhalb der Tagesordnung. [...]

10. Außerhalb der Tagesordnung. [Titelverleihungen durch Bayern.]

Der *Reichsminister des Innern* teilte mit, daß Bayern neuerdings in größerem Umfange zur Verleihung von Titeln übergehe²⁰ und damit die Frage akut sei, ob ein derartiges Verfahren gegen die Verfassung verstoße²¹. Er empfehle, ein Telegramm nach Bayern zu richten, in dem die bayerische Regierung ersucht werde, die Verleihung anzuhalten, bis die Frage der Zulässigkeit von dem Staatsgerichtshof entschieden sei.

Der *Reichsverkehrsminister*, *Reichsjustizminister*, *Reichswirtschaftsminister* und *Reichswehrminister* äußerten Bedenken gegen die Absendung des Telegramms, verschlossen sich jedoch nicht der Zweckmäßigkeit einer Entscheidung des Staatsgerichtshofs und regten den Gedanken an, mit Rücksicht auf die schwere Not, in der sich das Reich befände, der Frage der Verleihung von Titeln und Orden eventuell unter Abänderung der Verfassung näherzutreten.

Das *Kabinett* beschloß, das Telegramm nach Bayern nicht abzusenden. Der Reichsminister des Innern wird im Benehmen mit dem Reichsminister der Justiz den gegebenen Anregungen nachgehen und dem Kabinett erneut berichten²².

²⁰ Am 27. 12. berichtete v. Haniel aus München: „Die hiesige Regierung wird zu Neujahr die Titel: Landes-Ökonomierat, Ökonomierat, Geheimer Kommerzienrat und Kommerzienrat wieder verleihen. Mit der Wiedereinführung des Titels Justizrat und Geheimer Justizrat war bereits vor etwa zwei Jahren unter Justizminister Dr. Roth begonnen worden. Es folgten ein Jahr später der Titel Sanitätsrat und Geheimer Sanitätsrat, darauf die Titel Professor und Baurat, schließlich auch der Titel Geheimer Regierungsrat. Die Blätter bemerken dazu, daß man über Titel denken könne, wie man wolle. Der Staat müsse aber die Möglichkeit haben, verdienstvollen Männern und Frauen eine Auszeichnung zu verleihen. Österreich, das auch eine Republik sei, habe trotzdem im November erst einen zwölfklassigen Orden eingeführt.“ (R 43 I/2234, Bl. 136).

²¹ Art. 109 Abs. 4 RV: „Titel dürfen nur verliehen werden, wenn sie ein Amt oder einen Beruf bezeichnen; akademische Grade sind hierdurch nicht betroffen.“

²² Ein Jahr später, als die bayer. Reg. erneut zahlreiche Titelverleihungen vornimmt, fertigt RegR Wienstein am 6.1.25 folgenden Vermerk: Die RReg. habe bisher von irgendwelchen Schritten gegen die bayer. Reg. wegen der Titelverleihungen abgesehen, da auf anderen Gebieten schwerwiegendere Meinungsverschiedenheiten mit Bayern bestanden hätten. Jetzt sei es nach Auffassung des RIMin. „besonders deshalb nicht empfehlenswert, Vorstellungen bei der bayer. Reg. zu erheben, weil das RIMin. in Übereinstimmung mit den anderen Ressorts zur Zeit einen GesEntw. ausarbeitet, durch den die Abs. 4 bis 6 des Art. 109 der RV abgeändert werden sollen. Der erste Satz dieses GesEntw. lautet: ‚Titel sowie Orden und Ehrenzeichen dürfen nur nach Maßgabe eines Reichsgesetzes verliehen werden‘. Der GesEntw. will also das zur Zeit bestehende Verbot der Verleihung von Titeln, Orden und Ehrenzeichen grundsätzlich aufheben.“ (R 43 I/2597, Bl. 293). Dem Kabinett Marx wird ein solcher GesEntw. jedoch nicht mehr vorgelegt.

Zitierhinweis

Nr. 40 Gemeinsame Sitzung des Reichskabinetts und des Preußischen Staatsministeriums. 29. Dezember 1923 in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 165–173 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D40>